

1515225-49.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANTONIO CARLOS PONTES DE SOUZA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2167554/2021 - 16º D.P. VILA

CLEMENTINO, 18623663 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 3594/21/216 - 16º D.P. VILA

CLEMENTINO, 2167554 - 16º D.P. VILA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1515225-49.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515225-49.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2167554/2021 - 16º D.P. VILA

CLEMENTINO, 18623663 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 3594/21/216 - 16º D.P. VILA

CLEMENTINO, 2167554 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO VEIGA CABRAL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANTONIO CARLOS PONTES DE SOUZA

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de GUSTAVO VEIGA CABRAL, narrando que no dia 22 de junho de 2021, por volta de 00:05 horas, na Rua Borges Lagoa, altura do nº 843, Vila Mariana, nesta cidade e comarca de São Paulo, o Réu, qualificado às fls. 14/15, trazia consigo e transportava, para fins de entrega a terceiros, 4,95g (quatro gramas e noventa e cinco decigramas) de substância contendo COCAÍNA, distribuídos em 5 (cinco) frascos plásticos, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 16/17 e laudo de constatação de fls. 22/24, substância esta que causa dependência física e psíquica,

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias supra, nesta cidade e comarca, o Réu, qualificado às fls. 14/15, ofereceu vantagem indevida, consistente no valor de R\$ 607,00 (seiscentos e sete reais), em espécie, aos funcionários públicos policiais militares, Luiz Gabriel Laurindo de Moraes e Marcos Augusto Fonseca Jesus Lins, para determiná-los a omitirem ato de ofício, qual seja, o registro de flagrante delito. Requer, ao final, a condenação do acusado nas penas do crime do artigo 33 da Lei 11.343.06 (tráfico de drogas), bem como do artigo 333 do CP (corrupção ativa).

Decisão recebendo a denúncia no dia 29 de junho de 2021, como se vê de fls. 73/74. Devidamente citado, o acusado apresentou defesa prévia às fs. 105/106, requerendo em síntese a liberdade provisória do acusado, ante a sua primariedade e sua absolvição.

Folha de antecedentes criminais do acusado às fls. 37, na qual consta sua primariedade.

Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 17/02/2022 em que foram ouvidas as testemunhas e ao final colhido o interrogatório do réu.

Alegações finais orais do MP e da defesa apresentadas em audiência.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Não havendo questões preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

A materialidade e autoria dos delitos restaram devidamente comprovadas pelos auto de apreensão (f. 21/22), laudo pericial de constatação (fs. 27/29), e laudo pericial definitivo (fs 148/150) bem como depoimentos orais prestados não apenas em sede policial, mas corroborados em contraditório judicial, como quer o artigo 155 do CPP.

A testemunha RAPHAEL afirmou em juízo que: “não sabe de nada sobre o caso, e que vendeu a motocicleta ao Réu por cerca de R\$ 12.000,00, mas não pagou totalmente o valor, e por isso, a moto ainda estava no seu nome. Afirma que o Réu trabalhava com entrega de comidas, no ifood”.

A testemunha policial MARCOS AUGUSTO afirmou em juízo que: “avistou o Réu em uma motocicleta, e ao demonstrar nervosismo, inclusive tentando empreender fuga, mas quando caiu da moto, o mesmo foi abordado, quando foi achada a droga junto ao Réu. Afirma que o réu lhe disse que estava fazendo entrega das drogas e que recebia semanalmente quantia em dinheiro para fazer o sistema delivery. Narra que ofereceu o dinheiro para os policiais não efetuarem a prisão em flagrante”.

O depoimento acima foi corroborado por seu colega de fardas, a testemunha LUIZ GABRIEL, que reafirmou de forma firme e coerente o supra narrado.

O depoimento policial prestado corrobora os fatos descritos na denúncia, merecendo, portanto, credibilidade, principalmente porque não comprovado nos autos motivo válido e concreto para se suspeitar da parcialidade dos agentes públicos.

Como se sabe, é através do trabalho da polícia que se consegue a apuração dos delitos. São os policiais, no exercício da repressão ao crime, que conseguem desvendá-los. Assim, ressaltada hipótese de restar comprovada animosidade contra o réu, ou verdadeiro interesse na prolaxão do desate condenatório, seus depoimentos não podem ser desconsiderados, ainda mais porque milita em favor deles a presunção no sentido de agirem sempre no estrito cumprimento do dever e nos limites da legalidade.

Nesse sentido, aliás, é farta a jurisprudência: “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos” (STF - HC nº 74.608-0 – Rel. Min. Celso de Mello – j. 18/02/97).

Como deve ser em todos os ritos, o último ato do processo foi o interrogatório do

Réu GUSTAVO, que em sua autodefesa, disse que: “estava sob efeito de álcool e drogas, e quando viu a viatura se assustou e caiu da moto, quando foi preso. Afirmo que os eppendorfs de cocaína eram para uso pessoal. Afirmo que não ofereceu dinheiro aos policiais. Narra que os policiais pediram uma arma, mas como ele não tinha, acabou sendo preso”. Negou, portanto, o cometimento do delito de corrupção e confessou o uso da droga.

Ministério Público e Defesa concordaram quanto à desclassificação do crime de tráfico para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06, in verbis: “Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: (...)”.

O que se depreende do conjunto probatório e prova produzida sob a garantia do contraditório judicial é, neste aspecto, harmônica com os elementos informativos colhidos na fase inquisitória, o réu tinha em sua posse os entorpecentes descritos na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sabendo da sua destinação ao uso próprio.

Não se pode falar em quebra da cadeia de custódia da prova, uma vez que a narrativa dos policiais militares foi coerente com a prática de condução da droga e do preso à Delegacia, desde a sua apreensão, não havendo qualquer atitude que comprometa a cadeia de custódia da prova, nos termos do artigo 158-A do CPP.

Sabe-se que a Lei 11.343/06 não descriminalizou a conduta de uso de drogas, apenas despenalizou, retirando do seu preceito secundário penas privativas de liberdade. Assim sendo, deverá sofrer a sanção de prestação de serviços a comunidade pelo prazo de 03 (três) meses a ser estipulada em sede de execução.

Não há, nem foi discutida nos autos, nenhuma causa excludente da ilicitude do fato ou culpabilidade do autor. Portanto, é de rigor o reconhecimento da prática do delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006.

No tocante ao crime de corrupção ativa (art. 333 do CP), o depoimento dos policiais militares foi firme e coerente no sentido de que o Réu ofereceu a quantia que havia em seu bolso para que eles “fizessem vista grossa” e não efetuassem a prisão em flagrante.

Inclusive essa versão foi confessada pelo Réu extrajudicialmente, mas que se retratou posteriormente em juízo, afirmando que estava muito nervoso.

Frise-se que o crime restou consumado, ainda que o funcionário público tenha se negado a receber a vantagem. Eis a doutrina de Rogério Sanches Cunha: “o crime se consuma no momento em que o funcionário público toma conhecimento da oferta ou sua promessa, ainda que a recuse (crime formal)”. (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal. vol. único. parte especial. 2022. p. 1.019).

Não há, nem foi discutida nos autos, nenhuma causa excludente da ilicitude do fato ou culpabilidade do autor. Portanto, é de rigor o reconhecimento da prática do delito previsto no artigo 333 do CP.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Drogas, não há qualquer circunstância a ser majorada, por isso fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o crime do art. 333 do CP, e prestação de serviços a comunidade pelo prazo de 03 (três) meses, para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento, nem diminuição de pena.

Os crimes foram cometidos em concurso material, nos termos do artigo 69 do CP.

No tocante ao regime da pena, para início de seu cumprimento, fixo o regime ABERTO, diante da sua primariedade, e quantum de pena, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu GUSTAVO VEIGA CABRAL como incurso no art. 28, da Lei nº 11.343/06, a pena de prestação de serviços a comunidade pelo prazo de 03 (três) meses a ser estipulada em sede de execução, bem como a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo,

estabelecido em lei, pelo crime do artigo 333 do CP. Em seguida, SUBSTITUO ESSA ÚLTIMA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO, CONSISTENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, pelo mesmo período da pena corporal, à entidade a ser definida em sede de execução, nos termos do art. 44 e seguintes do Código Penal, além de prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário-mínimo, em favor de entidade a ser definida oportunamente.

Concede-se ao réu o direito de recorrer em liberdade, ante a falta dos requisitos da segregação cautelar, nos termos do artigo 312 do CPP.

Como consequência da condenação, nos termos do art. 62 e seguintes da Lei nº 11.343/06, determino o confisco do dinheiro apreendido junto ao réu, bem como a perda da motocicleta apreendida. Com efeito, deve ser decretado o perdimento de bens em favor da União quando não há comprovação de que tais bens e o valor em dinheiro foram adquiridos lícitamente e, em sentido oposto, há comprovação consistente da traficância, evidenciando-se, portanto, que são produtos do crime (cf. TJSP, Apelação nº 0203363-94.2010.8.26.0346, 2ª Câmara, Relator o Desembargador Paulo Antônio Rossi, j. em 13/02/2012).

Em igual sentido:

Mandado de Segurança – Devolução de veículo apreendido em ação penal instaurada para apurar responsabilidade pelo crime de tráfico de entorpecentes – Decisão que fundamentou a perda do bem (motocicleta) a favor da União no fato de que era utilizado pelo sentenciado para a distribuição de drogas – Ausência de direito líquido e certo reclamado pelo impetrante – Segurança denegada. (TJSP; Mandado de Segurança Criminal 2002776-46.2017.8.26.0000; Relator (a): Otavio Rocha; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/03/2017; Data de Registro: 06/04/2017) (GRIFEI).

Friso que o fato de a condenação ter se dado em relação ao crime do artigo 28 da Lei 11.343/06 em nada interfere na perda, uma vez que os arts. 61 e 62 dispõem acerca dos “crimes definidos nessa Lei”, ou seja, qualquer crime previsto na Lei de Drogas, senão vejamos:

“Art. 61. A apreensão de veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte e dos maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei será imediatamente comunicada pela autoridade de polícia judiciária responsável pela investigação ao juízo competente”.

Transitada em julgado a presente decisão, oficie-se à SENAD, observando-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal supracitado, para a adoção das providências cabíveis à espécie. Determino a incineração das drogas apreendidas, nos termos do art. 32 da Lei 11.343/06.

Oficie-se ao TRE, nos termos do artigo 15, III da CRFB/88.

Custas e despesas por conta do acusado, nos termos do artigo 804 do CPP.

P.R.I.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA